

—更正の請求制度の機能回復をめざして（その2）—

9

Ⅲ 法人税法における外国税額控除と更正の請求

更正の請求制度は実体税法の規定とも密接な関係を有しており、実体税法の要件からして、更正の請求事由等が制約されていると思われるものがある。特に法人税法の場合は、①「継続企業」の原則との関係や②企業利益との調整から更正の請求が制約されることがある。他方で、国税通則法が更正の請求を法人税について排除する規定を設けていないこととの整合性に留意しつつ、法人税における更正の請求制度の適用範囲を体系的に理解しなければならない。

1 法人税法における更正の請求の

制限(1)……継続企業の原則

まず、法人が継続企業であることから、更正の請求についての一定の制限があると主張されることがある。法人税における課税所得の計算は、いわゆる「継続企業の原則」に従い、当期において生じた収益と当期において生じた費用・損失とを対応させ、その差額概念として所得を測定するという建前になっており、具体的には法人税法22条4項に基づき「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算される。一般に公正妥当と認められる会計処理基準において、法人の当該事業年度の収益の額及び費用、損失の額については、いわゆる権利確定主義をとっており、当期に生じた損失は、その発生事由を問わず、当期に生じた益金に対応させて当期において「前期損益修正損」として経理処理すべきものであって、その発生事由が既往の事業年度の益金に対応するものであっても、その事業年度に遡って損金としての処理はしないというのが一般的な会計処理である、という主張である。

この原則の適用による法人税における更正の請求の制約範囲を次の二つの事例を例に考えてみよう。すなわち、

- ①「過年度に不動産の売買契約をしたが、当期にその売買契約が解除権の行使により解除

され、現状返還義務も裁判で確定した」場合、②「過去の事業年度に確定した売上原価、販売費・一般管理費等について、発生当時、会計処理能力が低かったため会計帳簿に計上漏れとなっている費用がある」ことが発覚した場合

である。

(1) 売買契約の解除等と法人税の更正の請求

まず、①の事案から検討していこう。過年度の契約が後年度に解除権の行使等により解除された場合に、法人税の場合も更正の請求が可能なのだろうか。この問題については、最高裁昭和62年7月10日判決⁽¹⁾が第一審横浜地裁昭和60年7月3日判決⁽²⁾の次の判断を支持している。

「法人の場合には、企業会計上、継続事業の原則に従い、当期において生じた収益と、当期において生じた費用、損失とを対応させて損益計算をしていることから、既往の事業年度に計上された譲渡益について当期において当該契約の解除等がなされた場合には、右譲渡益を遡及して修正するのではなく、解除等がなされた事業年度の益金を減少させる損失として取り扱われていることが認められる。

以上の事実によれば、法人の所得の計算については、当期において生じた損失は、その発生事由を問わず、当期に生じた益金と対応させて当期において経理処理をすべきものであって、その発生事由が既往の事業年度の益金に対応するものであっても、その事業年度に遡って損金としての処理はしないというのが、一般的な会計の処理であるということが出来る。……以上の次第であるから、本件解除によって本件売買契約に基づく代金債権及びこれに附随する利息債権が消滅しても、それは本件解除をした事業年度の損金に計上すべきものであり、本件売買契約の譲渡益を計上した昭和48年3月期並びに同売買代金に対する利息を益金として計上した両事業年度の経理処理及び納税義務には何らの影響を及ぼさないことになるから、本件各更正の請求は通則法23条1項所定の税額の過大等の

実体的要件を欠くものといわざるを得ない。」

契約解除の効果は私法上遡及し、税法上も合意解除以外の解除の場合は、原則として更正の請求の対象としているが(国税通則法施行令6条1項2号)、法人税及び事業所得の場合は、更正の請求の実体的要件がないとされているのである。

この解釈を安易に前提にすると、あたかも法人税の場合には更正の請求を適用する余地がそもそもないかのように思えてくる。しかし、そうであるならば、国税通則法23条自体に法人税の場合は適用しない旨の明文規定があるはずである。明文で排除されていない以上、法人税の場合の更正の請求があり得るはずである。そのことを確認させる事案が②の事案であるといえよう。

(2) 過年度売上原価等の計上漏れと更正の請求

②の場合に、法人が過年度に計上漏れとなっていたものを、弁済した事業年度の前期損益修正損として計上することができるのだろうか。課税庁は、①とは逆に、この場合には更正の請求でなければならず、過年度の売上原価等について会計能力の低さから会計帳簿に計上漏れとなっていたものは当該事業年度の前期損益修正損として計上することはできないとし、最高裁平成11年4月13日決定⁽³⁾も原審⁽⁴⁾の次の判断を支持している。

「期間損益の計算において、発生主義による費用認識を採る以上、費用等の計上にあたって予測の要素が伴うこととなり、実際に支出した費用等との間には、不可避免的に誤差が生じることになるところ、この誤差は、前期損益計算における費用等の修正として、後の期間(当期)の費用として計上せざるを得ない。これが前期損益修正であって、この誤差の額に相当する損益部分は、特別損益(期間外損益)を構成する。したがって、前期損益修正損とは、前期において予測に基づいて一旦計上したものの、当期に確定的に発生しないし確認された金額との間に生じた差額を特別損失として計上し、修正を行う

ものということになる。……ところが、原告が主張する前期以前に発生した計上漏れの費用等の額というのは、発生時に計上すらしていなかった費用等について、新たに計上するものである。……このことは、原告自身の認めるところでもある。……原告は、費用収益対応の原則について、企業の生涯を通じて費用と収益が対応していることと解すべきであり、当該事業年度に限っての費用収益対応と考えるべきではないと主張するが、経済活動を継続的に行う企業の利益を、人為的に適当な期間に区切って、会計期間の制度を設定し、この期間に対応する費用と収益を比較して、期間損益計算を行うことが近代会計処理の根本原則であり、法人税法はこの考え方を受けて、企業の継続性を前提として、法人の事業年度を設立から解散までの期間とするのではなく、最長1年の事業年度に区切り、その期間ごとの益金と損金によって所得を計算し、これに課税することとしているのである(同法5条、13条、21条、22条)。そして、企業所得の期間計算の例外として、一定の場合に限って欠損金の繰越し及び繰戻しを認める旨を規定している(同法57条ないし59条、81条)。以上によれば、原告の主張は、近代会計処理の根本原則及び法人税法の規定に背反する独自の見解に過ぎず、採用し得ないことは明らかである。」

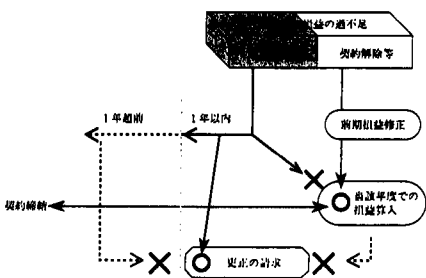
(3) 法人税法における更正の請求事由

このように二つの事案を比較すると、法人が所得計算を公正処理基準に従っていないかだったときは前期損益修正を発覚年度において処理することはできず、過年度に遡及し、更正の請求期間内に請求をしなければならないが、公正処理基準に従って経理していたものが、後年度にその過不足が生じた場合は、遡及するのではなく、後年度の損益に算入するとされていることになる。したがって、法人税における更正の請求というのは、国税通則法23条1項については②の事例のような計算間違いのような例外的な場合にしか認められないことになり、同条2項の後発の事由の場合も相当限定されることになる。

しかし、企業会計における前期損益修正は一度確定した過年度の損益を遡及して修正することが会計上困難なことから便宜的に採用された方法であり、当該修正損益が当期に発生したことまで意味するものではない。法人税法が期間損益を適正に計算して、それぞれの期間の負担能力に応じた負担を求めるのを原則にしていることからすれば、本来はそれぞれの年度に原則的には帰属させるべきものを、継続企業の特性からして、修正年度の損益に入れても不都合が生じないために採られた便宜的な方法にすぎないと思われる⁽⁵⁾。ところが、法人のために便宜的に採用してきた処理を、課税庁はいつの間にか法人税法の本質的な処理方法であるかのように説明し⁽⁶⁾、損益の過年度修正による法的救済の道を閉ざしつつあり、判例もこの傾向を安易に肯定しつつあるように思われる。

また、法人税における継続企業の原則に着目すると、そこから過年度の損益を当該年度に帰属させてもかまわないのは、通常はどの年度に損益を帰属させても長期的に調整されていること、欠損金についても繰戻還付や繰越控除を通じて長期的に過不足が調整され、法人の負担能力に反する結果が生じないからである。そうすると、「継続企業」の前提が崩れており、法人が解散による清算中の場合⁽⁷⁾や過年度の益金にかかわる契約の無効が判決により確定し、その損失が高額なため後年度の調整では到底不可能であるような場合は、過年度の法人税を修正すべく更正の請求を認めるのが、法人税法と企業会計の整合的な解釈であると思われる。

図3 法人税における過年度過不足の調整方法



法人税法のこの基本的な仕組みを図で示すと次のようになろう（図3参照）。

ともあれ、現行実務が更正の請求を法人税制についてはきわめて厳格に解釈しているにもかかわらず、計算の誤りについては、むしろ積極的に通常の更正の請求を適用すべしとしていることに留意し、次の外国税額控除の問題に移ろう。

2 法人税法における更正の請求の

制限(2)……企業利益との調整

——法人税法における外国税額控除の計算誤りの体系的意義

次に、本件の争点でもある法人税法における外国税額控除と更正の請求の問題を検討してみよう。本件の争点を解くためには、外国税額控除制度の理解も確かに必要であるが、より本質的には法人税法における課税所得の計算構造と更正の請求の体系的理解が必要なのである。

まず、法人税法の課税所得計算構造の特色として、課税所得の計算要件を体系的・網羅的に規定せずに、企業会計の補完的規定にとどめ、申告については「確定決算主義」を採用していることが挙げられる⁽⁸⁾。つまり、法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、「確定した決算」に基づき申告書を提出しなければならないのである（同法74条1項）。この「確定した決算」とは、その事業年度の決算につき株主総会の承認又は総社員の同意その他これに準ずるものの承認があった決算をいうと一般に解されており⁽⁹⁾、本来は、減価償却などにより法人の意思決定によって確定される内部取引について、法人の決定機関での承認を求めたものであるが、現行法は外部取引についても一定のものについては損金経理等を要求したりしている。

このように法人税法は、確定した決算による企業利益を基礎とし、それに法人税法独自の修正項目を調整して、最終的な課税所得を求めているのである。この課税所得計算上行う企業利益に対する法人税法上の調整は、一般に税務調

整といわれるが、その具体的内容は確定決算主義との関係で次の3種類に分かれ、この区別が法人税法の条文にも反映しており、また更正の請求の可否を検討する上において必要不可欠なのである。

(1) 決算調整事項

まず第1に、法人税法上「損金経理」が明文で要求されているものがある。例えば、同法31条1項の「減価償却費」（損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額）、同法36条の「役員退職金」、同法52条1項の「貸倒引当金」、等である。

これらは決算調整事項であり、株主総会等により確定した金額を課税所得の基礎とするものが示されていることになる。つまり、これらの事項は企業利益算定に際して法人に損益処理の選択を認めていることの反面、法人が企業利益算定に際して「損金経理」等をしていない限り税務申告段階での調整は認めないのである。したがって、これらの事項については、確定した決算で表示された法人の意思は、それが法令や事実と反していない限り（この場合に限り1年以内なら国税通則法23条1項による更正の請求は可能）、申告では変更できず、法人が企業利益算定に際して選択した意思に従うことになる。この場合は、損金経理を怠ったために申告後税額が過大に計上されていると気づいても、更正の請求の余地は基本的にないことになるし、他方で課税庁も法人が決算上処理していないものを進んで損金や益金に算入して更正決定することもできないことになる⁽¹⁰⁾。

(2) 任意的調整事項

次に、決算上の処理までは要求されていないが、申告書への記載等の要件が必要とされているものがある。

例えば、法人税法23条の「受取配当等の益金不算入」規定では、1項、2項において益金不算入の対象が規定され、同6項では申告要件が次のように規定されている。

「第1項及び第2項の規定は、確定申告書に

益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。」

この規定の特徴は、法人の確定決算上の処理を必要とはしていないが、申告書に記載を要求されているもので、いわゆる任意的調整事項といわれている。これらの事項は、申告するか否かの判断を法人の選択に委ねており、課税庁が積極的に更正したりすることはない。他方で、納税者が申告書への記載を怠ったことに後日気づいても、更正の請求の対象にはなりえず、その場合は「やむを得ない事情」の有無で救済を図ることになっている規定である。

更正の請求との関係では、この類型の規定は当該損益項目について申告書への記載を前提に認める反面、申告書への記載がなければ、更正の請求を認めない規定であり、次の(3)に比して一定の制約が課されている。

(3) 必須的調整事項

これに対し、法人税法には決算処理も申告手続も要求されていないものがある。

例えば、法人税法25条1項の「資産の評価益の益金不算入」規定は次のような内容である。

「内国法人がその有する資産の評価換え（会社更生法（平成14年法律第154号）又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成8年法律第95号）の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。）をしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。」

また、同法34条「過大な役員報酬等の損金不算入」規定等も同様に、確定決算上の処理や申告手続等が要求されていない。このように法人税法の条文上、申告や決算処理が全く要求されていない規定は、法人税法が課税所得の計算上、確定決算等と関係なく明文で課税所得計算

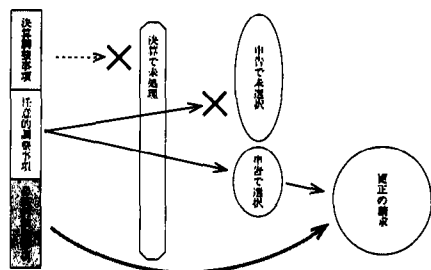
上の独自の修正を要求している事項であり、納税者が申告で誤って計算した場合は更正処分の対象になるし、他方で納税者からの更正の請求も当然認められる規定となっている。

これらの法人税法上の調整規定の種類と更正の請求の関係を再度整理すると

- ① 決算調整事項……決算で処理されていない限り原則として更正の請求不可
- ② 任意的調整事項……決算で処理されていなくても、申告での選択がある場合には更正の請求が可能であるが、申告で選択されていない以上は原則として不可
- ③ 必須的調整事項……更正の請求は原則として可能ということになる。

この関係を図で示すと次のようになる。

図4 法人税の調整項目と更正の請求の関係



なお、いわゆる宥恕規定である「やむを得ない事情」はそれぞれの原則的要件を満たしていないときに（例えば、申告要件が規定されているのに、申告していなかったような場合）、初めて適用される救済規定であり、その意味で補充的規定である。この点は後に詳しく触れる。

3 任意的調整事項の申告書記載金額

ところで、前記(2)の任意的調整事項には申告書記載金額を限度としているものと（前記の法人税法23条6項参照）、それが明記されていないものとに分かれる（法人税法59条参照）。この両者を法はどのような意味で区別しているのだろうか。限度額が明記されていない後者の場合においても、申告書に明細の記載がない限り適用しないことからすると、実質的に申告書

記載金額が限度となっているようにも解される余地がある。しかし、後者の場合には申告書に明細を記載したものの、そのリストから漏れているものが後日発見された場合に、当該規定について更正の請求の可能性が排除されているとまではいえないように思われる。

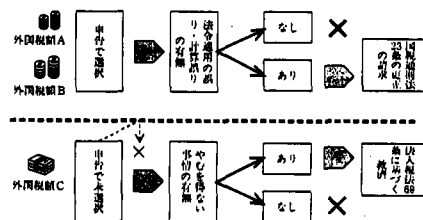
これに対して、申告書記載額を限度とすることを明文化している規定の場合はやや意味内容が異なるように思われる。これらの規定は、その対象となるものが複数あり（例えば、B～F社からの受取配当）、そのうち特定のものだけ（例えば、B社からの受取配当）を法人が選択する可能性を認めるとともに、他方で、申告に際して対象にしなかったもの（例えば、C社からの受取配当）の存在を理由に申告後更正の請求をすることを排除しているものだからである。それが「当該金額として記載された金額を限度とする」という表現になっているのである。これを課税庁のように「記載された具体的金額」と解すると、法人が適用対象としてせっかく選択したにもかかわらず、計算を誤った場合には救済しない規定と解することになり、任意的調整事項の本質に反することを強いることになり、さらにこのような不自然な解釈を強要すると、法人が申告に際して必ずしも明確に判断できない場合には、更正の請求の可能性を残すために加算税のリスクを負いつつ意識的に高めの金額を記載せざるをえないことになる。このような解釈は適正な申告納税の理念に反する解釈であることも明らかであろう。

なお、この場合の宥恕規定は「全部」（すべての会社からの受取配当）又は「一部」（例えば、C社からの受取配当）について申告書に記載しなかった場合に、当該選択しなかったものを例外的に救済する規定であり、救済事由を「計算の誤り」等ではなく、「やむを得ない事情」に限定するとともに、他方で期間を限定せず、職権による減額更正の余地を認めているのである。したがって、申告に際して対象にした受取配当の額を誤った場合のように、国税通則法上の更正の請求の要件が問題となる場合に適

用される規定ではないことはいうまでもない。

課税庁はこの宥恕規定である「やむを得ない事情」の有無を議論しているが、本件の争点とは全く関係のない問題である。仮に、A社が外国税額控除を「全部」申告しなかったか、複数あるもののうち「一部」のみを選択・申告したのであれば、申告しなかった部分の税額について外国税額控除の適用を認めるべきかを判断する基準として検討すべきであるが、本件の場合には、A社が二つある外国子会社の外国税額を二つとも申告している以上、この宥恕規定を議論する余地はないのである。

図5 宥恕規定の役割



4 特別措置の制限規定と外国税額控除

外国税額控除規定における更正の請求の範囲を検討する場合には、さらに租税特別措置法上の制約規定との対比もしておかねばならない。

というのは、租税特別措置法にはやや表現の異なる制約規定があるからである。

例えば、同法42条の4（以下では、現行法の条文に基づいている。）には「試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除」の特例があり、同条15項では次のような適用要件が規定されている。

「第1項、第2項及び第3項又は第7項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。」

法人税法69条の外国税額控除の場合は「控除

をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする」と規定されているのに対して、この規定の場合は「受けるべき金額」とされており、一見すると、外国税額控除は記載額そのものであるの、記載した金額そのものを意味し、措置法の規定は法律上受けるべき金額なので、必ずしも記載額そのものに限定されない印象を受ける。しかし、措置法上のこのような規定が設けられている特別措置にはある共通の要件があるのである。

例えば、前述の措置法42条の4の特例を例にとると、同条1項ではその限度額について次のような規定がある。

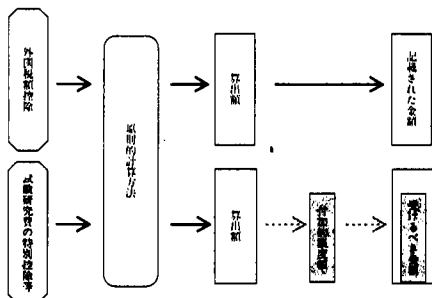
「青色申告書を提出する法人の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額から、当該比較試験研究費の額を超える部分の金額の100分の15に相当する金額を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の100分の12に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の12に相当する金額を限度とする。」

つまり、この特例は原則的計算方法による控除限度額に、さらに付加的限度額（法人税額の12%）が課されているのである。「受けるべき金額」が規定されている他の特例（措置法42条の5～42条の11、68条の9～68条の15）はすべて、このように二重の控除限度額が規定されている。このような場合は、原則的計算方法に基づいて算出された控除額を記載しても、その全額が控除できないことがあるので、「受けるべき金額」と規定し、付加的控除限度額があることを申告要件の中にも示しているのである。

これに対して、外国税額控除の場合は原則的計算方法に基づく控除限度額しかないの、このような規定にする必要がなく、記載された金額をそのまま認めることを示しているのである。つまり、外国税額控除の方が控除要件は緩やかなのである（図6参照）。課税庁の主張をみる

と、これが全く逆に、あたかも外国税額控除の方がこうした二重の控除限度額が定められているものよりも、控除要件が厳しいかのような印象を受けるようになっているが、基本的なところで誤解をされているように思われる。

図8 「受けるべき金額」の意味



5 本件の争点について

さて、以上の考察を前提に、法人税の外国税額控除をめぐる本件争点を解いてみよう。

まず、法人税法69条の規定は任意的調整事項に該当することは明らかである。したがって、申告に際して外国税額控除を選択していなければそもそも適用されないが、本件では、A社がこの控除を選択したことは双方が認めている。そうすると、②の任意的調整事項に対する更正の請求の基本的要件は充足しているといえる。

次に、同法69条の規定は申告書記載金額を限度とする規定を設けている。したがって、A社が申告に際して、複数の外国税額がある場合には争点となっている具体的外国税額を申告書に記載して選択しておかねばならない。本件の場合には、二つある外国子会社の外国税額につき、二つとも外国税額控除を選択しているのであるから、この要件も充足されている。

そうすると、更正の請求の基本的要件である「国税に関する法律の規定に従っていないこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」に該当するのかが問題となる。

課税庁は、添付した申告書の数字を基礎とすれば計算に誤りはなかったと、計算の誤りに

該当しないと主張するが、更正の請求制度の趣旨と沿革で紹介したように請求期間が1年になったことの意味も理解していない議論といわざるを得ない。申告書上での計算誤りや転記上の誤りのみが計算の誤りというならば、申告直後のチェックで課税庁も容易に気づくし、請求期間を1年も必要とするはずがない。申告書に添付した資料から申告書への転記上の誤り等は容易には課税庁も納税者も気づかない虞れがあるので、国税通則法は1年の期間制限を設け、学説はそれでも更正の期間制限との関係で短いと批判しているのである。

このように、更正の請求制度を体系的に整理し、関係条文を精査すれば、結論として、本事例の場合は外国税額控除の「計算の誤り」又は「国税に関する法律の規定に従っていないこと」⁽¹¹⁾として、更正の請求の対象となることは容易に理解されたはずである。しかも、A社が租税回避行為等の課税上問題視する行為との関係で更正の請求がなされたわけでもないのに、課税庁が当該条文の一文のみを形式的に理解し、かたくなに更正の請求を拒み、同制度の適用範囲を狭めてしまったことは、申告納税に適切に応じた納税者の信頼を著しく損なうものであったと思われる。

最後に、課税庁の主張の誤りの基本的な要因をまとめておきたい。

まず、課税庁は国税通則法23条1項にいう「計算の誤り」を「申告書の記載内容から、その誤りが一見して明らかである」ものに限定し、「添付資料からの転記の誤り」は外形上誤りかどうか明らかではないので含まれないと、と解している。しかし、申告書から明らかな誤りのみが対象になるのであれば、既に指摘したように、更正の請求期間を1年に延ばす必要などなかったことになる。申告の誤りに気づくのは、通常、翌年度の確定申告に際して帳簿等の再整理などをしていくときだからこそ、1年に延長したのが改正理由だったことや、法人税の計算の誤りに基づく更正の請求は申告書の基礎となっていた各種数値の誤りも当然に対象にしてい

ることからすれば、このような限定解釈を本件の場合にことさら強調しているのは実に奇妙なことである。

第2に、課税庁の主張は任意的調整事項の「一部の記載」の意味を歪めてしまっている。任意的調整事項で限度額が規定されているのは、前記のように、その対象となるものが複数あり(例えば、B～F社からの受取配当)、そのうち特定のものだけ(例えば、B社からの受取配当)を法人が選択する可能性を認め、他方で、申告に際して対象にしなかったもの(例えば、C社からの受取配当)の存在を理由に申告後更正の請求をすることを排除しているのである。つまり、一部(この場合はB社からの受取配当)を選択したことを奇貨として後日全部の受取配当を利用しようとする納税者の行為を規制したのである。したがって、更正の請求との関係であればB社からの受取配当を対象にすることを申告書に記載したものの、その資料の数値を読み間違えてしまい、B社からの配当額よりも小さい額を記載した場合には、当該部分は更正の請求の対象になるのである。これを課税庁は、計算に間違いがあっても一部の申告である以上、更正の請求はできないと主張しているが、そうであれば、この任意的調整事項の場合には更正の請求自体を排除していることになる。このようなことを推測させる規定は、国税通則法にも、法人税法にも規定されていないのである。

第3に、宥恕規定の制度的位置付けを課税庁は誤解されている。課税庁は本件には「やむを得ない事情」が存在しないことを強調しているが、既に指摘したように、本件のような外国税額控除について「やむを得ない事情」が問題になるのは対象となる外国税額控除の全部を申告し忘れたか、対象となる複数の外国税額のうちの一部のみを申告し、申告しなかった他の外国税額についても適用を求める場合の問題である。本件のように外国税額を全部選択して、申告した税額に「国税に関する法律の規定に従っていないこと」又は「当該計算に誤りがあつ

た」(本件の場合はこの両要件に該当しよう)場合にはそもそも問題にならないのである。したがって、宥恕規定に該当する事由がないことは当然であり、そのことを根拠に本件処分が適法というのは現行制度を基本的に誤解されている。

第4に、課税庁は租税特別措置法の中に「受けるべき金額」という要件を定めている規定との対比から、法人税法69条が「記載された金額」となっていることからすれば、記載した以上その金額を是正することはできないと解釈し、あたかもそれらの特別措置よりも控除要件が厳格であるかのような錯覚をされている。しかし、既に述べたように、この特例は原則的計算方法による控除限度額に、さらに付加的限度額が課されているため、外国税額控除の場合のように、原則的計算方法に基づいて算出された控除額を記載しても、その全額が控除できないことがあるので、「受けるべき金額」と規定し、付加的控除限度額があることを申告要件の中にも示し、控除要件が外国税額控除等よりもより厳格なことを示しているのである。課税庁の主張は、条文を精査せず、一文のみを法体系から切り離して読み込み、あたかも外国税額控除の控除要件の方が厳しいかのような誤解をして、全く逆の解釈をしてしまっているのである。

おわりに

課税庁の主張に上記のような基本的な誤解もしくは恣意的限定解釈が多いことは、本件処分にもそもそも無理があったことを示している。すなわち、現行法を素直に解釈すれば、本件の場合更正の請求を認めて何ら問題がないのに、たまたま要件の一部の文言のみに目を奪われて、誤った解釈をしてしまったものといえる。

そもそも、本件のような外国税額控除の計算・適用等はそう簡単なものではない。仮に、筆者も含めて、それなりに税法に関心を持っている者がこのような申告を担当した場合、慎重に検討した上でも、思わぬ計算の誤りが出てくる可能性は相当に高い。そのような場合にこそ、

更正の請求制度で調整をするために国税通則法が制定されているのである。申告納税制度は、申告自体に確定効果が生じるので、納税者にとっては大変負担の大きい行為である。その申告に誠実に対応した納税者の計算の誤りすら救済しないというのは、申告納税制度の趣旨に反するといわざるを得ない。

本稿では、2回に分けて、更正の請求が問われている事例を扱ったが、更正の請求制度が誠実な納税者の救済制度としての機能を回復することを願っている。

(丁)

[注]

- (1) 税務訴訟資料159号65頁。
- (2) 税務訴訟資料146号12頁。なお、控訴審・東京高裁昭和61年11月11日判決（税務訴訟資料154号524頁）も一審を支持。
- (3) 税務訴訟資料242号130頁。
- (4) 宇都宮地裁平成10年7月23日判決（税務訴訟資料237号837頁）及び東京高裁平成10年11月26日判決（税務訴訟資料242号130頁）。
- (5) こう解している論者も多いと思われる。例えば、川端泰之「法人税法における収益の計上時期」判例評論432号30頁以下、田中治「過収電気料金等の返還による収益が帰属すべき事業年度」民商法雑誌108巻6号156頁及び同論文引用の諸文献参照。
- (6) 例えば、かつては課税当局側も遠藤武和「前期損益修正項目に関する税務」税経通信16巻10号76頁（1961年）にみられるように、過年度遡及を前提としていたように思われる。
- (7) 金子宏「租税法（第10版）」（弘文堂・2005年）278頁は「公正妥当」という概念に法的救済の機会の保障も含まれるとして、このような場合には後発的事由による更正の請求を認めるべきであるという。
- (8) この問題は多くの法人税法の解説書でも触れられている。詳しくは、さしあたり中村利雄『法人税の課税所得計算（改訂版）』（ぎょうせい・1990年）167頁以下、等を参照。最近の問題点については武田昌輔「確定決算基準主義の帰趨」税務事例2004年12月号57頁以下、等も参照。
- (9) 判例では、例えば大阪地裁平成元年6月29日判決（判例時報1339号85頁、等）などでも、こうした理解を前提としている。
- (10) この点については、中村・前掲書注(8)209頁等を参照。

(11) 渡辺淑夫「外国税額の間接控除の計算誤りと更正の請求の可否」International Taxation 2005年2月号106頁は「この点、現行の取扱通達等において直接このことについて触れているものはないが、国際的な二重課税の調整という制度本来の目的および申告記載要件の持つ意味合いからすれば、前者の（消極説）はやや厳格にすぎて実態に合わない面が否定できないのに対し、後者の（積極説）の方がより合目的で説得力があるように思われる」と指摘され、本稿と同様の結論を導かれている。その前提には本稿で指摘した法人税法と更正の請求の体系的な理解があるものと思われる。